

0108809-07.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 546/2018 - 69º Distrito Policial - Teotônio Vilela

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO DE SOUZA

Vítima:

CAMILA DE ANDRADE EVANGELISTA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

27/06/2022

No dia 27 de junho de 2.022 às 13h10min, por força do Provimento 2545/2020, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar - sala 425/426, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 11 2868 - 7154, São Paulo-SP - E-mail: sp26cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0108809-07.2018.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 546/2018 - 69º Distrito Policial - Teotônio Vilela

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO DE SOUZA

Vítima:

CAMILA DE ANDRADE EVANGELISTA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

27/06/2022

No dia 27 de junho de 2.022 às 13h10min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS VIEIRA DE MORAIS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência preliminar para a propositura

de acordo de não persecução penal. No mais, consigno que as partes e demais participantes foram cientificados que não estão autorizados a usar os dados de imagem e som captados nesta audiência, salvo em caso de utilidade nos próprios autos do processo, nos termos do art. 367, parágrafos 5 e 6 do Código de Processo Penal.

Presenças/Ausências

Presente(s):

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). TOMÁS BUSNARDO RAMADAN

Defensor(a) Público(a): Dr(a). FÁBIO MANTOVAN DOS SANTOS

Ausente(s):

Réu: TIAGO DE SOUZA

Deliberações

Preliminarmente, pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito que: MM. Juiz, considerando que o acusado alterou o seu endereço sem comunicar novo a este juízo, dou como prejudicada a propositura de acordo de não persecução penal requerendo, ainda, o prosseguimento regular do feito, com a decretação da revelia do acusado.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Vistos. Considerando que o acusado alterou o seu endereço sem comunicar previamente a este juízo, decreto a sua REVELIA, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal.

Pelo Defensor Público foi dito que: Compulsando os autos, observo que o acusado contava com menos de 21 anos à época do crime, tendo sido a denúncia recebida em 29 de abril de 2019. Considerando que são favoráveis as circunstâncias objetivas e subjetivas, a pena invariavelmente não seria superior a 02 (dois) anos. Em razão da menoridade relativa, o lapso prescricional deve ser contado pela metade (art. 115, do CP). Tem-se como inevitável o entendimento de que, com certeza, ocorrerá a prescrição, que deve ser reconhecida de forma virtual, por economia processual, mesmo observado o período no qual a prescrição restou suspensa. Assim, de rigor o reconhecimento da prescrição punitiva de forma retroativa, antecipadamente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. Requeiro, ainda, o perdimento do dinheiro apreendido nestes autos, em favor de alguma associação assistencial.

Pelo Dr. Promotor de justiça foi dito que: MM. Juiz, ciência da manifestação da Defensoria Pública. Outrossim, requeiro que seja dado perdimento do dinheiro apreendido nestes autos, em favor de alguma entidade assistencial com finalidade pública.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. TIAGO DE SOUZA, qualificado nos autos à pág. 9, viu-se denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal. Denúncia recebida na data de 29 de abril de 2019. O réu foi citado pessoalmente, apresentando resposta à acusação. Antes do início da instrução, houve a tentativa de propositura de acordo de não persecução penal, todavia, o acusado alterou o seu endereço, sem comunicar previamente a este juízo do novo, razão pela qual teve a sua revelia decretada e a proposta de acordo de não persecução penal restou prejudicada. Nesta data, a Defensoria Pública manifestou-se pela ocorrência da prescrição no caso em tela. Este, em síntese, é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Como bem observado pelo d. representante da Defensoria Pública, não haveria sentido para a manutenção do presente feito em andamento. O réu foi denunciado por receptação. Considerando o bem jurídico afetado em tese, as circunstâncias do crime narradas na Denúncia e, à época dos fatos, a primariedade e a menoridade relativa do réu, bem como o fato deste não ostentar qualquer antecedente desabonador quando do cometimento do delito em tese, eventual pena não ultrapassaria os dois anos de reclusão, resultando em lapso prescricional que se verificaria em 4 (quatro) anos,

que deve ser contado pela metade em razão da menoridade relativa (art. 115 do Código Penal), resultando em período temporal que já se evidenciou nos autos, considerando o último marco interruptivo, qual seja, o recebimento da denúncia, Sendo assim, inexorável o entendimento de que falta de interesse de agir no presente feito, pelo decurso do prazo. Constitui-se flagrante inconstitucionalidade a manutenção da persecução penal sem motivo justificado e, no caso dos autos, os elementos presentes demonstram, de pronto, inexistente motivo para tanto. Prolongar, desnecessariamente, o curso da relação processual constitui afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo, que busca evitar, dentre outras ofensas, que o acusado seja submetido àquilo que outrora se chamou de 'misérias do processo penal', convertendo-o não em meio, mas em fim em si, ou seja, em verdadeira punição pela não definição do 'status libertatis' do agente. A respeito da absoluta inutilidade final deste processo, fadado à prescrição da pretensão punitiva, por outro lado, regozija esclarecer que, em recurso em sentido estrito, o E. TJSP reconheceu, recentemente, que: "nesse sentido, embora não se olvide a Súmula 438 do STJ, repete-se, em razão das peculiaridades do caso presente e, assim, de maneira excepcional, entende-se que é de ser mantido o reconhecimento da extinção da punibilidade pela virtual prescrição da pretensão punitiva" e, aqui, embora a tanto não se chegue, aplica-se a mesma conclusão de S. Excelência o Des. MARCO NAHUM: "por isso, adotados os princípios da celeridade processual e considerado o acúmulo de processos decorrentes de causas variadas, mas reconhecido pelo próprio CNJ, tem-se que é absolutamente inútil fazer-se movimentar toda a máquina judiciária, de maneira a causar custos inúteis ao Estado...x. Não há, pois, justa causa para a continuidade da ação penal. Com efeito, nos autos do RESE n. 0093515-29.2005, j. de 04 de junho de 2012, o E. TJSP deixou assentado: "A pena requerida pela acusação e que, eventualmente, seria imposta, tornou-se concretamente inviável. Ao final, o processo não trará qualquer resultado prático e, nestes termos, o prosseguimento da ação penal passa a constituir um constrangimento ilegal ao réu, que será obrigado a responder a um procedimento criminal cujo término culminará com uma prestação jurisdicional inútil. Desta maneira, não se vislumbra, neste processo de prestação jurisdicional inútil, os pressupostos da adequação, necessidade e utilidade. E ausente o "fumus boni juris", o procedimento penal, repete-se, transforma-se em constrangimento ilegal contra o réu". Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu TIAGO DE SOUZA, qualificado nos autos à pág. 9, e assim o faço nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal. Custas ex vi lege. Decreto o PERDIMENTO do dinheiro apreendido (pág. 40), o qual será revertido em favor da Fraternidade Irmã Clara (<http://ficfeliz.org.br>), através do sítio eletrônico da entidade (<http://ficfeliz.org.br/doe>) ou, ainda, através de depósitos bancários (TED, Pix, DOC etc.) conforme os dados bancários informados naquele sítio eletrônico (1. Banco Santander, Ag.: 0241 e CC 13.000690-6; 2. Banco ITAÚ, Ag.: 0184 e CC 26514-8; 3. Banco Bradesco, Ag.: 0301-8 e CC 132350-4; 4. Banco do Brasil, Ag.: 3324-3 e CC 107.569-1; 5. Caixa Econômica Federal, Ag.: 4679 e CC 00206-0. Dados bancários a serem conferidos no site <http://ficfeliz.org.br/doe>). Transitada em julgado, dê-se baixa na parte e arquivem-se os autos. Publicada em audiência, as partes saem cientes e intimadas. Registre-se. Comunique-se. Nada mais.

O d. Defensor Público renunciou ao direito de recorrer. Não houve interesse pelo Ministério Público de interposição de recurso.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. Em que pese a decretação da revelia do réu, entendo que a sua intimação por edital da sentença revelar-se-ia provimento inútil considerando, ainda, o teor da sentença proferida nesta data, qual seja, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, não lhe trazendo prejuízo. Desta forma, certifique-se o trânsito em julgado. Após, oficie-se à instituição bancária, solicitando a transferência do valor apreendido (pág. 40) atualizado em favor da Fraternidade Irmã Clara (<http://ficfeliz.org.br>), através do sítio eletrônico da entidade (<http://ficfeliz.org.br/doe>) ou, ainda, através de depósitos bancários (TED, Pix, DOC etc.) conforme os dados bancários informados

naquele sítio eletrônico (1. Banco Santander, AG.: 0241 e CC 13.000690-6; 2. Banco ITAÚ, Ag.: 0184 e CC 26514-8; 3. Banco Bradesco, Ag.: 0301-8 e CC 132350-4; 4. Banco do Brasil, Ag.: 3324-3 e CC 107.569-1; 5. Caixa Econômica Federal, Ag.: 4679 e CC 00206-0. Dados bancários a serem conferidos no site <http://ficfeliz.org.br/doe>), no prazo de 5 (cinco) dias. Com a resposta da instituição bancária, proceda-se com as comunicações e ofícios de praxe e, em seguida, dê-se baixa da parte e arquivem-se os autos.

Eu, Hideki Miura Lemos, assistente judiciário, digitei. Nada Mais.

O termo de audiência é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, consoante o disposto no artigo 1269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo a via física entregue às partes ao final dos trabalhos. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no presente termo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA